Căn cứ những nội dung cần chú ý ở câu trên và tình tiết bổ sung:

- Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 BLTTHS);

- Đề nghị VKS yêu cầu CQDT phải đảm bảo các quyền của bị can Thành, yêu cầu phải có mặt người giám hộ trong quá trình lấy khẩu cung. Hủy bỏ những bản cung vi phạm pháp luật TTHS bất lợi đối với Thành vì Trung không phải là người giám hộ của Thành.

- Theo bản cung ngày 3/8/2004, Thành đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Căn cứ Điều 19 Bộ luật hình sự, đề nghị VKS ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự và trả tự do cho Thành.

Ý kiền :

- Đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 BLTTHS)

-Đề nghị đảm bảo thủ tục tồ tụng quy định tại khoản 2 điều 306 BLTTHS: Phải có mặt đại diện của gia định trong quá trình tố tụng. Bản cung của Thành vi phạm nghiêm trong thủ tục tố tụng vì Trung đang là bị can trong vụ án và không phải là người đại diện gia đình.

- Theo lời khai của Thành thì Thành đổi ý không tham gia cùng Trung nửa, Đề nghị VKS điều tra xác định rõ vấn đề này và ra quyết định miển trách nhiệm hình sự cho Thành và trả tự do cho Thành nếu chứng cứ chứng minh Thành tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy định tại Điều 19 Bộ luật hình sự.

Câu 4: Bản cung ngày 3/8/2004 có ảnh hưởng:

Nếu lời khai này là đúng, Thành đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Căn cứ Điều 19 Bộ luật hình sự, Thành sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.

Ý kiến : đồng ý

Câu 5: Đề xuất với Tòa án:

- Đề nghị Tòa quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 , 177 BLTTHS);

- Xem xét tính pháp lý của các bản cung vi phạm pháp luật TTHS do không có chữ ký của người giám hộ hợp pháp.

- ***Lưu ý Tòa án về việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của Thành, đề nghị Toà án trả hồ sơ và đề xuất VKS ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho Thành. (***chỗ này cần nghiên cứu thêm, cứ để cho nó mở phiên tòa rồi mình đệ nghị tuyên miễn trách nhiệm hình sự***)***